PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN:
R.A. 317/2022

QUEJOSOS Y RECURRENTES:
***** ***** ***** ******
* *****

SECRETARIA EN FUNCIONES DE MAGISTRADA PONENTE:
CYNTHIA OLMEDO MARTÍNEZ

SECRETARIO:
ISMAEL HINOJOSA CUEVAS

Ciudad de México. Acuerdo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de **veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.**

V I S T O S;
Y,
R E S U L T A N D O

PRIMERO. Por escrito presentado el **cinco de diciembre de dos mil diecinueve,** ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ***** ***** ***** ******* *******
***** ********** ***** ******* ***** ***** ****** ******
****** ****** ******** **** ********* ****** *********
******** ****** ******* ******* ******* ****** ****
****** ******** ******** ****** ** ** ***** *********
******** ****** ******* ******** ****** **********
********* ****** ***** ******** **** ******** ********
********** **** ********* ****** ***** * ***** ****** *****

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

******* **** ****** *** ** ****** ******* * **

********** ** ** ***** ** ********* ********, promovieron amparo contra las siguientes autoridades y actos:

1. Del **Presidente de la República** la omisión de expedir:

a) El Reglamento del Sistema Nacional de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 44, en relación con los preceptos 7º, fracción XXVII y Cuarto Transitorio, todos de la Ley General de Cambio Climático.

b) El Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático, a que se refiere el artículo Tercero Transitorio, fracción I, inciso d), numeral 2, de la Ley General de Cambio Climático.

c) El Programa Especial de Cambio Climático de la actual Administración Pública Federal 2018-2024, a que se refieren los artículos 66, 67, 59, fracción I, 7º, fracciones I y II, de la Ley General de Cambio Climático, en relación con los artículos 1º, 2º, 9º, 22, 26, 28, 29, párrafo primero y 32, de la Ley de Planeación y en sustitución del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018.

2. Del **Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** la omisión de emitir:

a) La Política Nacional de Adaptación en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, a que se refiere el artículo

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

28, primer párrafo, en relación con los preceptos 27, 58, fracción III, 7º, fracción II, todos de la Ley General de Cambio Climático.

b) El Sistema de alerta temprana ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, incluidos huracanes, lluvias atípicas, olas de calor, olas de frío y sus efectos como inundaciones, deslaves, marea alta y otros que generan vulnerabilidad en la población, en la infraestructura estratégica y en las actividades productivas, a que se refiere el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Cambio Climático.

3. Del **Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** y la **Comisión Intersecretarial de Cambio Climático,** la omisión de la revisión y actualización, en su caso, de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en materia de adaptación, en términos de los artículos 58, fracción I, 60, 61 y 7º, fracciones II y III, de la Ley General de Cambio Climático.

4. De la **Comisión Intersecretarial de Cambio Climático** la omisión de expedir el Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a que se refieren los artículos 47, fracción XVII, 48, fracción IX, 49 y 50, fracción IV, 51, 54, 56 y 57, fracción VII, en relación con el artículo Cuarto Transitorio, todos de la Ley General de Cambio Climático.

5. A la **Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como integrante de la Coordinación de Evaluación,** al **Consejo de Cambio Climático,** a la **Comisión Intersecretarial de Cambio Climático** y al

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la omisión de emitir el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia e impacto que guiarán u orientarán la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 100 en relación con el precepto Cuarto Transitorio, de la Ley General de Cambio Climático.

6. De **todas las autoridades antes precisadas:**

a) Que se dé a la sociedad la intervención y participación que corresponda en términos de los artículos 7º, fracciones II y XII, 26, fracción VII, 33, fracción XV, 57, fracción III, 68 y 109 de la Ley General de Cambio Climático.

b) Todos los efectos y consecuencias derivados de las omisiones reclamadas.

Los quejosos consideraron transgredidos en su perjuicio los artículos 1°, párrafos primero a tercero, 4º, párrafos cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo 25, párrafo primero y séptimo, 27, párrafo tercero, 89, fracción I, 128 y 133, de la Constitución Federal.

SEGUNDO. La demanda se turnó al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que se admitió y se formó el juicio de amparo indirecto **********

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

Celebrada la audiencia constitucional, la juez de distrito dictó sentencia el **diecinueve de mayo de dos mil veintidós,** en la cual decretó el sobreseimiento en el juicio.

TERCERO. Inconformes con la resolución anterior los quejosos interpusieron recurso de revisión.

Dicho medio de impugnación se turnó a este tribunal. Mediante auto de presidencia de **cinco de julio de dos mil veintidós,** se admitió a trámite y se formó el toca **R.A. 317/2022.** Se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, sin que interviniera.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

En proveído de **tres de agosto de dos mil veintidós,** se admitió a trámite el recurso de revisión adhesivo, interpuesto por el **Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos** y la **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,** a través del Coordinador de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la aludida secretaría, como delegado de dichas autoridades.

Por acuerdo de **diecinueve de agosto de dos mil veintidós,** se turnaron los autos al magistrado Francisco García Sandoval, para la formulación del proyecto respectivo.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En auto de **ocho de agosto de dos mil veintitrés,** se tuvo por recibido el oficio SEADS/1756/2023, mediante el cual la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura

Federal, informó la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que designa a la licenciada **Cynthia Olmedo Martínez,** como secretaria en funciones de Magistrada en este Séptimo Tribunal Colegiado en sustitución del Magistrado Francisco García Sandoval, a partir del dieciséis de agosto del año en curso, hasta en tanto el citado Pleno lo determine. Por ende, se returnó el presente expediente a la licenciada **Cynthia Olmedo Martínez.**

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Este tribunal tiene competencia legal para decidir el presente recurso, en términos de los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo y 38, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se impugna una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, por un juez de distrito en materia administrativa, residente en esta ciudad, en la que este tribunal ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Los recurrentes están legitimados para interponer el presente recurso de revisión porque son los quejosos en el juicio de amparo de origen, en donde se decretó el sobreseimiento en el juicio, es decir, la sentencia impugnada es contraria a sus intereses.

TERCERO. La sentencia impugnada se notificó a los recurrentes a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el **veintitrés de mayo de dos mil**

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

PJF - Versión Pública

veintidós. Esa notificación surtió efectos ese día, en conformidad con el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo.

Por tanto, el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del **veinticuatro de mayo al seis de junio de dos mil veintidós,** sin contar los sábados y domingos inhábiles **veintiocho y veintinueve del primer mes en mención, cuatro y cinco del citado junio,** en términos del precepto 19 del aludido ordenamiento legal.

Como el recurso se presentó el **seis de junio de dos mil veintidós,** se interpuso oportunamente al final del plazo legal. Lo anterior se refleja en el siguiente recuadro:

Notificación electrónica	Surte efectos	Sábados y domingos	Días inhábiles	Plazo	Presentación de la demanda
Lunes 23 de mayo de 2022 (foja 67 del toca)	Lunes 23 de mayo de 2022	28 y 29 de mayo, 4 y 5 de junio de 2022	----------	Del martes 24 de mayo al lunes 6 de junio de 2022	Lunes 6 de junio de 2022 (día 10)

El Presidente de la República y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales están legitimados para interponer el recurso de revisión adhesiva, en razón de que son autoridades responsables en el juicio de amparo de origen en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio, es decir, les beneficia dicha determinación; además, el medio de impugnación se presentó por su delegado, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo.

El auto admisorio del recurso de revisión se notificó por oficio a las autoridades recurrentes adhesivas el **siete de julio de**

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.15
26/05/24 17:30:00

dos mil veintidós. Esa notificación surtió efectos ese día, en conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo.

Por tanto, el plazo de cinco días previsto en el precepto 82 del aludido ordenamiento legal, transcurrió del **ocho al catorce de julio de dos mil veintidós,** sin contar el sábado y domingo inhábiles **nueve y diez de ese mes,** en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.

Como el recurso adhesivo se presentó electrónicamente el **catorce de julio de dos mil veintidós,** se interpuso oportunamente al final del plazo legal. Lo que se refleja en el siguiente recuadro:

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

Notificación	Surte efectos	Sábado y domingo	Días declarados inhábiles	Plazo	Presentación del recurso
Jueves 7 de julio de 2022 (foja 75 y 76 del toca)	Jueves 7 de julio de 2022	9 y 10 de julio de 2022	----------	Del viernes 8 al jueves 14 de julio de 2022	Jueves 14 de julio de 2022 (día 5)

CUARTO. No se transcribe la sentencia recurrida ni los agravios, porque no es un requisito del artículo 74 de la Ley de Amparo, además oportunamente se entregaron a los integrantes de este tribunal, copias fotostáticas de esas constancias para su conocimiento. De la primera se ordena agregar copia certificada a los presentes autos.

QUINTO. No es materia del presente recurso de revisión, el sobreseimiento en el juicio reflejado en el único resolutivo de la sentencia recurrida, que se rige por el apartado 4.1 de su considerando cuarto, en términos del artículo 61, fracción IV, de la

PJF - Versión Pública

Ley de Amparo, por la negativa no desvirtuada de los actos reclamados a:

a) La **Comisión Intersecretarial de Cambio Climático,** consistente en la omisión de emitir el Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, ordenamiento que incluso precisó el juez de distrito ya fue emitido y se puede consultar en la página oficial de internet de dicha autoridad.

b) La **Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como integrante de la Coordinación de Evaluación,** al **Consejo de Cambio Climático,** a la **Comisión Intersecretarial de Cambio Climático** y al **Instituto Nacional de Estadística y Geografía,** consistente en la omisión de emitir el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia e impacto que guiarán u orientarán la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 100 en relación con el precepto Cuarto Transitorio, de la Ley General de Cambio Climático.

Además, el juez de distrito precisó que a dichas autoridades el artículo 107 de la Ley General de Cambión Climático, únicamente les impone el desarrollar una página de internet que incluya el informe anual detallado de la situación general del País en materia de cambio climático; el informe previsto en la fracción XIII del artículo 47 de dicho ordenamiento legal, así como las acciones realizadas para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático; sin embargo, la omisión de observar dicho precepto 107 no fue reclamada.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Esas determinaciones quedan firmes porque no se controvirtieron por la parte a quien perjudican. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia:

> ***"REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES****. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme.* ***(Época: Novena Época. Registro: 174177. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, septiembre de 2006. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 62/2006. Página: 185)."***

SEXTO. Previamente es oportuno precisar que en conformidad con el artículo **Sexto Transitorio** del Decreto por el cual se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias invocadas en esta sentencia son aplicables al presente asunto, independientemente de haberse integrado en términos de la abrogada Ley de Amparo, al no oponerse a lo previsto en la legislación vigente.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

Pública Versión

Es aplicable al caso, por analogía, la siguiente jurisprudencia:

> ***"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA.*** *La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.* ***(Registro digital: 2010982. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, febrero de 2016, Tomo I., página 705. Tipo: Jurisprudencia).***"

SÉPTIMO. El único agravio es fundado.

De las siguientes autoridades responsables se reclama:

1. Del **Presidente de la República** la omisión de expedir:

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

a) El Reglamento del Sistema Nacional de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 44, en relación con los preceptos 7º, fracción XXVII y Cuarto Transitorio, todos de la Ley General de Cambio Climático.

b) El Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático, a que se refiere el artículo Tercero Transitorio, fracción I, inciso d), numeral 2, de la Ley General de Cambio Climático.

c) El Programa Especial de Cambio Climático de la actual Administración Pública Federal 2018-2024, a que se refieren los artículos 66, 67, 59, fracción I, 7º, fracciones I y II, de la Ley General de Cambio Climático, en relación con los artículos 1º, 2º, 9º, 22, 26, 28, 29, párrafo primero y 32, de la Ley de Planeación y en sustitución del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018.

2. Del **Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** la omisión de emitir:

a) La Política Nacional de Adaptación en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 28, primer párrafo, en relación con los preceptos 27, 58, fracción III, 7º, fracción II, todos de la Ley General de Cambio Climático.

b) El Sistema de alerta temprana ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, incluidos huracanes, lluvias atípicas, olas de calor, olas de frío y sus efectos como

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

inundaciones, deslaves, marea alta y otros que generan vulnerabilidad en la población, en la infraestructura estratégica y en las actividades productivas, a que se refiere el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Cambio Climático.

3. Del **Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** y la **Comisión Intersecretarial de Cambio Climático,** la omisión de la revisión y actualización, en su caso, de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en materia de adaptación, en términos de los artículos 58, fracción I, 60, 61 y 7º, fracciones II y III, de la Ley General de Cambio Climático.

4. De **todas las autoridades antes precisadas, así como a la Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como integrante de la Coordinación de Evaluación,** al **Consejo de Cambio Climático** y al **Instituto Nacional de Estadística y Geografía:**

a) Que se dé a la sociedad la intervención y participación que corresponda en términos de los artículos 7º, fracciones II y XII, 26, fracción VII, 33, fracción XV, 57, fracción III, 68 y 109 de la Ley General de Cambio Climático.

b) Todos los efectos y consecuencias derivados de las omisiones reclamadas.

La juez de distrito decretó el SOBRESEIMIENTO en el juicio al considerar que los quejosos no tienen interés legítimo

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

para reclamar las omisiones legislativas alegadas. Precisó que para demostrar dicho interés debe acreditarse:

1. La existencia de una norma constitucional que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada.

2. Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva.

3. Que los quejosos pertenezcan a esa colectividad.

El **primer elemento** lo consideró acreditado en términos del artículo 4º constitucional, el cual establece el derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y es el Estado quien tiene la obligación de garantizar el respeto a esos derechos.

El **segundo elemento** estimó que no está acreditado porque no demostraron que con las omisiones legislativas reclamadas se transgredan sus derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, sin que sea suficiente el que aleguen que con los ordenamientos legales que piden se emitan, se otorgaría la protección a tales prerrogativas, porque no demuestran que dichas omisiones les provoquen daños a su salud ni que vulneren ese derecho ni a vivir en un medio ambiente sano.

Estimó innecesario analizar si está o no demostrado el tercer elemento porque al ser concurrentes, la falta de alguno implica

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

que no está acreditado el interés legítimo, el cual no puede inferirse con base en presunciones.

Agregó que lo objetiva y jurídicamente relevante es que los quejosos no acreditan la especial situación que guardan como personas o comunidad, con el ecosistema que estiman vulnerado, particularmente con sus servicios ambientales, porque la privación o afectación de éstos es lo que califica su especial posición para acudir al juicio de amparo, al ser lo que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, en razón de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico, es decir, el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor.

Así, decretó el sobreseimiento en el juico, en términos de los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

Los recurrentes alegan que la juez de distrito apreció incorrectamente la razón por la cual promovieron el juicio de amparo, porque no plantearon un daño a su salud, al medio ambiente o al ecosistema, a sus servicios ambientales o al entorno donde se desenvuelven, sino la afectación a sus derechos por la omisión en el cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático, lo que provoca que no se enfrenten los efectos adversos al cambio climático y, por ende, no se garantiza su derecho a un medio ambiente sano.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Formulan diversos argumentos tendentes a demostrar que el interés legítimo en asuntos relacionados con el cambio climático debe analizarse actualmente con base en el Acuerdo de Escazú, que contempla como uno de sus objetivos la defensa y protección del derecho humano al medio ambiente a través del acceso a la justicia ambiental, previsto incluso en el artículo 26, fracción X, de la Ley General de Cambio Climático.

Al respecto, explican lo que en su concepción implican diversas figuras jurídicas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, a fin de considerarlos principios constitucionales rectores de política pública, para proteger, preservar y mejorar el medio ambiente, con el objeto de que el medio ambiente sano sea efectivo, tangible, vivo y una realidad y no letra muerta, pues consideran que de nada sirve tener una Ley General de Cambio Climático, que es de orden público e interés social, si por una parte las autoridades no la cumplen y, por otra, no se permite a los gobernados exigir su cumplimiento.

Consideran que se debe garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales a través de la legitimación activa amplia, tal como lo establece el artículo 8º del Acuerdo de Escazú; por ende, los quejosos por el sólo hecho de ser personas, acreditan tener interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, máxime que de los preceptos 26, fracción X y 109 de la Ley General de Cambio Climático, se advierte el papel de actor de la sociedad para la planeación, ejecución y vigilancia de la política nacional de cambio climático, a través del acceso a

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

PJF - Versión Pública

la información y el efectiva administración de justicia y no de simple destinatario pasivo de dicha política.

Asimismo, solicitan se emita una resolución de lectura fácil por ser jóvenes incluida una menor de edad y no entienden el lenguaje jurídico.

Dicho agravio es fundado.

Como se aprecia, los recurrentes no alegan un daño específico ocasionado a su entorno o a un ecosistema en concreto en el que se desenvuelvan, sino la afectación en general al medio ambiente por la omisión de las autoridades responsables de emitir los ordenamientos legales y planes que la Ley General de Cambio Climático les impone emitir para contrarrestar dicho fenómeno ambiental.

Dicho en otras palabras, el daño al medio ambiente en general y, por ende, a su salud y al derecho a un medio ambiente sano, lo derivan de las omisiones materialmente legislativas reclamadas.

Desde esa perspectiva, contrariamente a lo determinado por la juez de distrito, los quejosos sí tienen interés legítimo para promover el juicio de amparo y reclamar dicha omisión porque en el caso no se requiera la afectación directa a un ecosistema o entorno específicos del cual formen parte, pues los ordenamientos legales y planes que aseguran no han emitido las autoridades responsables en cumplimiento a lo dispuesto en la

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Ley General de Cambio Climático, son federales y, por ende, tienen aplicación e injerencia en todo el territorio nacional y son para establecer y fijar estrategias para contrarrestar el cambio climático, así como para prevenir afectaciones derivadas de dicho fenómeno que afecta a todo el planeta y no solamente a un determinado lugar.

Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en materia ambiental debe actuarse a razón del principio de prevención para evitar daños al ambiente.

Ahora, conviene recordar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

A su vez, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, retoma lo previsto en el texto constitucional, al establecer que tiene el carácter de parte quejosa quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u **omisión** reclamados vulneren derechos reconocidos por la constitución federal y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

PJF Versión Pública

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo una línea jurisprudencial en torno al concepto de interés legítimo. La Primera Sala de ese máximo tribunal del País, en el amparo en revisión 366/2012, resuelto el cinco de septiembre de dos mil doce, por unanimidad de cinco votos, indicó que el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal –individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, en el entendido de que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; y que para su existencia debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, personal, de salud pública o cualquier otra.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mantenido una línea argumentativa similar respecto al interés legítimo, en la contradicción de tesis 111/2013, precisó que éste supone una legitimación intermedia entre interés jurídico e interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquiera pueda promover la acción, de tal manera que el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Con dicho criterio se emitió la siguiente jurisprudencia:

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). *A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado*

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. ***(Registro digital: 2007921. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 50/2014 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 60. Tipo: Jurisprudencia).”***

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Además, se precisó que el interés legítimo requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, que no necesariamente debe ser patrimonial, se especificó que dicha afectación debía ser apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de amparo implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.

La aludida primera sala ha ido desarrollando la doctrina sobre el interés legítimo, encargándose de analizar cada vez más supuestos en los que ya sea un individuo o una colectividad identificada o identificable pueden acudir al juicio de amparo para impugnar actos de los cuales no son destinatarios directos.

En el amparo en revisión 152/2013, retomó esa argumentación para establecer los requisitos que los juzgadores de amparo deben verificar para determinar si una persona tiene interés legítimo para impugnar una ley de la que no es destinario directo, considerando para ello la especial situación de aquéllos frente al ordenamiento.

En dicho precedente, además se señaló que para constatar un interés legítimo no es necesario que las normas impugnadas tengan como destinatarios directos a los quejosos, sino que pueden ser terceros que resienten la afectación indirecta, por una irradiación colateral de los efectos de la norma, de tal manera que

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

PJF-Versión Pública

para determinar si existe interés legítimo se requiere una evaluación no sólo de la relación de la ley y sus destinatarios, sino, también de un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley.

Además, tratándose de interés legítimo, dicha sala determinó que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada y trascienden en la afectación individual, colectiva, calificada, actual real y jurídicamente relevante para la parte quejosa; es decir, se trata de una afectación al quejoso en sentido amplio, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, para efectos de la concesión del amparo, en un beneficio jurídico para el quejoso.

Esa doctrina fue reiterada en el amparo en revisión 216/2014, en el cual se estableció que para poder reconocer interés legítimo a una persona para impugnar una ley de la que no es destinatario debe alegar resentir una afectación que presente una relación causal con la norma que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta; es decir, la afectación generada colateralmente por la ley debe ser palpable y discernible objetivamente, de tal forma que la afectación resentida por los quejosos pueda calificarse como una verdadera creación de la obra del legislador.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En el amparo en revisión 492/2014, la aludida sala estableció que debían explorarse de forma progresiva los supuestos en los que ciertas normas identificables como heteroaplicativas, derivado de su contenido normativo, generan una afectación de tal gravedad para nuestra democracia constitucional, que pueden identificarse como autoaplicativas, por lo que debe tenerse por acreditado el interés legítimo para impugnarlas.

Precisó que un tipo de normas ubicadas en ese supuesto, corresponde a aquellas que se erigen como barreras de acceso al debate público o que inhiben la propia deliberación pública, entendiendo que las condiciones normativas para la generación óptima de esta última se encuentran constitucionalmente protegidas, en tanto que son condiciones de existencia de un espacio público sin el cual un gobierno democrático de naturaleza deliberativa no sería posible.

Puntualizó que la afectación provocada por ese tipo de normas no obedece a su parte valorativa, sino a sus repercusiones sobre la apropiada preservación de canales de expresión e intercambio de ideas que deben mantenerse abiertos, por ejemplo, estableciendo impedimentos, requisitos u obligaciones, aun de abstención, que obstaculicen el desenvolvimiento de las personas en el debate público, especialmente cuando se refieran al discurso político o a quienes se dedican a informar. De ahí que, en ese tipo de normas, lo relevante para el juzgador no es determinar si la norma impugnada trasciende en la esfera jurídica del quejoso desde la

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

perspectiva de los actos de aplicación requeridos para su materialización, sino la afectación generada a los canales de deliberación pública.

En el caso, no debe pasar inadvertido que estamos frente a una omisión materialmente legislativa en el ramo ambiental, respecto de la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe actuarse a razón del principio de prevención entendido como el conjunto de medidas destinadas a evitar que el daño ambiental se verifique, entre las que se encuentran:

a) Contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental y el deber de someter a éste los proyectos que ocasionan efectos significativamente adversos contra el medio ambiente.

b) Crear normas de calidad y emisión ambientales y el deber de respetarlas.

c) Contar con un régimen de responsabilidad ambiental y de sancionar las conductas que atenten contra él, así como de perseguir la reparación del entorno en los causantes de daños, y su respectivo correlativo de soportar las sanciones y el deber de reparar el daño causado.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La aludida primera sala también determinó que en esa materia el interés legítimo se acredita con la sola existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho y los servicios

ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado, vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente", esto es, zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente; sin que para ello sea necesario demostrar que el daño al medio ambiente existe efectivamente pues, atendiendo al principio de precaución referido, tal circunstancia debe constituir la materia de fondo del juicio.

De dichos criterios derivaron las siguientes jurisprudencias:

"PRINCIPIO DE PREVENCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. SU RELACIÓN Y ALCANCE CON EL DEBER DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE REGULADO POR EL MARCO NORMATIVO CONVENCIONAL DE LA MATERIA.

Hechos: *Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que las autoridades responsables no garantizaron el derecho humano a un medio ambiente sano, pues no evaluaron de manera integral diferentes aspectos relacionados con el impacto ambiental que podría ocasionar el desarrollo de dicho proyecto y su modificación en el Área Natural Protegida con carácter de Parque Marino Nacional denominado "Sistema Arrecifal Veracruzano". El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejosas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión.*

Criterio jurídico: *La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la definición y el entendimiento del principio de prevención en materia ambiental en relación con el deber de cuidar el medio ambiente regulado por el*

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

Versión Pública

marco normativo convencional, permite una adecuada protección al medio ambiente, pues tiene como finalidad evitar que se causen daños al mismo.

Justificación: *El principio de prevención se define como el conjunto de medidas destinadas a evitar que el daño ambiental se verifique. De ahí que entre este principio y el deber de cuidar el medio ambiente, se advierte un punto de conexión y una relación estrecha, por lo que se considera que la prevención es el fundamento de tres de las concreciones prácticas que originan el deber de cuidar el medio ambiente: a) contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental y el deber de someter a éste los proyectos que ocasionan efectos significativamente adversos contra el medio ambiente; b) crear normas de calidad y emisión ambientales y el deber de respetarlas; y, c) contar con un régimen de responsabilidad ambiental y de sancionar las conductas que atenten contra él, así como de perseguir la reparación del entorno en los causantes de daños, y su respectivo correlativo de soportar las sanciones y el deber de reparar el daño causado. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, toda vez que frecuentemente no es posible restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental, la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente. Por ello, se ha pronunciado en torno al ámbito de aplicación de la obligación de prevención, en el sentido de que si bien el principio de prevención se consagró en materia ambiental en el marco de las relaciones interestatales, lo cierto es que atendiendo a la similitud de sus obligaciones con el deber general de prevenir violaciones de derechos humanos, la obligación de prevención se aplica para daños que puedan ocurrir dentro o fuera del territorio del Estado de origen. En cuanto al tipo de daño que se debe prevenir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben tomar medidas para prevenir el daño significativo al medio ambiente y que su existencia debe determinarse en cada caso concreto, con atención a las circunstancias particulares del mismo. Asimismo, ha considerado que la obligación de*

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

prevención en derecho ambiental significa que los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al medio ambiente. Además de que no se pueden detallar todas las medidas a adoptar para cumplir con la obligación de prevención; sin embargo, se han precisado ciertas obligaciones mínimas que los Estados deben adoptar para prevenir violaciones de los derechos humanos como consecuencia de daños ambientales, dentro de las cuales se encuentran los deberes de: 1) regular; 2) supervisar y fiscalizar; 3) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; 4) establecer un plan de contingencia; y 5) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental. ***(Registro digital: 2024395. Instancia: Primera Sala. Undécima Época. Materias(s): Administrativa, Constitucional. Tesis: 1a./J. 12/2022 (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, abril de 2022, Tomo II, página 850. Tipo: Jurisprudencia).”***

“INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AMBIENTAL. LO TIENEN LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTA EL ECOSISTEMA AFECTADO.

Hechos: *Diversas personas, físicas y morales, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de tres autoridades encargadas de la protección del ambiente y de los recursos hídricos del Estado, de quienes reclamaron la omisión de adoptar medidas en aras de preservar los recursos hídricos del Acuífero Principal de la Región Lagunera clave 0523 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte. Seguida la secuela procesal correspondiente, el Juzgado de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio por falta de interés legítimo de la parte quejosa. En contra de esa determinación, se interpuso recurso de revisión.*

Criterio jurídico: *La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el interés*

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

Versión Pública

legítimo en el juicio de amparo indirecto en materia ambiental se acredita con la sola existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado, vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente", esto es, zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente; sin que para ello sea necesario demostrar que el daño al medio ambiente existe efectivamente pues, atendiendo al principio de precaución referido, tal circunstancia debe constituir la materia de fondo del juicio.

Justificación: *El análisis sobre la actualización del interés legítimo en juicios ambientales se rige por los principios que norman esta materia, esto es, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, por virtud de los cuales el Estado tiene la obligación de fomentar la participación de la ciudadanía en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Por ese motivo, esta Primera Sala tiene la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, aunque siempre identificando que quien acuda al juicio de amparo acredite ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estime afectado. Así, el análisis de los servicios ambientales debe ser conforme al principio de precaución, lo que significa que la ausencia de pruebas científicas que reflejen puntualmente los "beneficios de la naturaleza" no puede ser motivo para considerar que determinado ecosistema no presta un servicio ambiental, o bien, que el beneficio del ecosistema no repercute a una determinada persona o comunidad, máxime porque en cualquier juicio que tenga por objeto la garantía del derecho humano al medio ambiente debe valorarse que el paradigma de éste se basa en una idea de interacción compleja e, incluso, imperceptible entre los seres humanos y la naturaleza, y que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana. Esto es, el derecho a un*

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

medio ambiente sano se fundamenta en una idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades. ***(Registro digital: 2026571. Instancia: Primera Sala. Undécima Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: 1a./J. 79/2023 (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, junio de 2023, Tomo IV, página 3569. Tipo: Jurisprudencia).”***

Así, cabe recordar que en el caso se reclaman omisiones legislativas que se estima repercuten y afectan el medio ambiente, al permitir con ello el avance del cambio climático, sin implementar medida alguna de prevención; por ende, para tener por acreditado el interés legítimo en el supuesto que nos ocupa, contrariamente a lo considerado por la juez de distrito, es suficiente: **La existencia de un vínculo entre los quejosos que alegan ser titulares del derecho y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado.**

Ese vínculo se tendrá por demostrado si los quejosos demuestran habitar o utilizar su "entorno adyacente", esto es, zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente.

Además, para ello es innecesario demostrar que el daño al medio ambiente existe efectivamente pues, atendiendo al principio de prevención o precaución referido, tal circunstancia debe constituir la materia de fondo del juicio.

En el caso, ese vínculo sí existe como se demuestra a continuación.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

PJF Versión Pública

Cabe precisar que, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio que no necesitan prueba alguna, las afectaciones que el cambio climático ha ocasionado al medio ambiente, no solamente de México, sino en todo el planeta.

En el caso, no se alega la afectación o posible daño a un ecosistema, zona o espacio geográfico específico del cual se beneficien los quejosos por habitar en él o utilizar su entorno adyacente, sino una afectación al medio ambiente generalizada en todo el territorio nacional, en el cual residen los quejosos

Lo anterior es así porque los ordenamientos legales y planes que aseguran no han dictado las autoridades responsables en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático, son de competencia federal y, por ende, de aplicación en todo el territorio nacional; por ende, de actualizarse la omisión materialmente legislativa reclamada, las disposiciones, reglas, planes y estrategias que lleguen a contener dichos ordenamientos, para contrarrestar las afectaciones y prevenir los posibles daños derivados del cambio climático necesariamente impactarán en beneficio de los quejosos y de la población en general, específicamente en su derecho a la salud y a un medio ambiente sano, previstos en el artículo 4º de la Constitución Federal.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Así, el vínculo entre los quejosos titulares del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado, está acreditado por el hecho de que habitan en México y los ordenamientos legales y planes y que aseguran no han dictado las autoridades responsables en cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático, de acreditarse la omisión materialmente legislativa, tendrán impacto en todo el territorio nacional, al ser de competencia federal, es decir, todos los ecosistemas del País se verán beneficiados con las disposiciones, reglas, planes y estrategias que lleguen a emitirse en dichos ordenamientos, pues tendrán como fin contrarrestar la afectaciones y prevenir posibles daños derivados del cambio climático, el cual, se insiste es un fenómeno que impacta en todo el planeta y no solamente en un lugar determinado.

Así, derivado de ese beneficio sobre los ecosistemas del País, también se verá garantizado el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de los quejosos, máxime que como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia **1a./J. 79/2023,** el análisis sobre la actualización del interés legítimo en juicios ambientales se rige por los principios que norman esta materia, esto es, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, por virtud de los cuales el Estado tiene la obligación de fomentar la participación de la ciudadanía en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

PJF - Versión Pública

Aunado al principio de prevención o precaución que también rige en materia ambiental, conforme al cual es innecesario acreditar el daño pues debe privilegiarse el evitar que el daño ambiental se verifique, a través de las medidas, planes y estrategias emitidas oportunamente.

Lo anterior es así porque en cualquier juicio que tenga por objeto salvaguardar el derecho humano al medio ambiente debe valorarse que el paradigma de éste se basa en una idea de interacción compleja e, incluso, imperceptible entre los seres humanos y la naturaleza, y que considera los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana. Esto es, el derecho a un medio ambiente sano se fundamenta en una idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades.

En conclusión, los quejosos sí tienen interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, porque son residentes de la República Mexicana que es el entorno dentro del cual tendrán aplicación -de demostrarse la omisión materialmente legislativa- los ordenamientos legales y planes que aseguran no han emitido las autoridades responsables en cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático; lo cual repercutirá evidentemente en el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de los quejosos y de la sociedad en general, por ser disposiciones encaminadas a contrarrestar los efectos y prevenir lo posibles daños del cambio climático, el cual se insiste, es un fenómeno que afecta no solamente a nuestro País, sino a todo el Planeta.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia **1a./J. 12/2022,** destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que frecuentemente no es posible restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental; por ende, la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente. Por ello, se ha pronunciado en torno al ámbito de aplicación de la obligación de prevención, en el sentido de que si bien el principio de prevención se consagró en materia ambiental en el marco de las relaciones interestatales, lo cierto es que atendiendo a la similitud de sus obligaciones con el deber general de prevenir violaciones de derechos humanos, la obligación de prevención se aplica para daños que puedan ocurrir dentro o fuera del territorio del Estado de origen.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

En consecuencia, lo procedente en términos del artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, es **LEVANTAR EL SOBRESEIMIENTO** decretado por el juez de distrito.

OCTAVO. Análisis del recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente de la República y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

No obsta a la determinación alcanzada en el considerando que antecede, los agravios de la revisión adhesiva tendentes a fortalecer el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, en los cuales se alega, esencialmente, que no está demostrado el daño que ocasionan a los quejosos las omisiones materialmente legislativas reclamadas.

PJF - Versión Pública

Lo anterior es así, pues, como se explicó los quejosos sí acreditaron tener un especial interés en la defensa del medio ambiente con motivo de los daños que a éste ocasionan el cambio climático, materia de los ordenamientos y planes que aseguran no han emitido las autoridades responsables en cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático; por ende, el presente recurso adhesivo es infundado.

NOVENO. Previamente a continuar con el análisis de constitucionalidad respecto de las omisiones legislativas reclamadas derivadas de no acatar lo previsto en el Ley General de Cambio Climático, procede examinar si en el caso hay causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes en el juicio de amparo, que no haya analizado la juez del conocimiento o, propuestas durante el trámite del presente recurso de revisión. Lo cual se realiza con base en los datos que obran en el expediente electrónico del juicio de amparo que se revisa, consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE):

El Presidente del Consejo de Cambio Climático al rendir su informe justificado y el **Instituto Nacional de Estadística y Geografía,** a través del Director de Asuntos Contenciosos, al apersonarse al juicio, no invocaron causas de improcedencia ni de sobreseimiento.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,** al rendir

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

su informe justificado alegaron las siguientes causas de improcedencia y sobreseimiento:

1. La causa de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al aseverar la inexistencia de los actos que se les reclamaron.

2. La contemplada en el artículo 61, fracción XII, al considerar que los quejosos no tienen interés legítimo.

3. La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, al exponer que no se reclamó por vicios propios la promulgación de la Ley General de Cambio Climático.

4. La derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, al estimar que en conformidad con el principio de relatividad de las sentencias no se pueden dar efectos generales a un concesión de amparo.

La primera se analizó en el apartado 4.2 del considerando cuarto de la sentencia reclamada, en donde se determinó que sí son ciertos los actos reclamados a dichas autoridades.

La segunda se desvirtuó en el considerando sexto de esta sentencia. Las restantes dos se analizarán a continuación.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

No se actualiza la referida tercera causa de improcedencia alegada en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, al exponer que no se reclamó por vicios propios la promulgación de la Ley General de Cambio Climático.

Lo anterior porque los quejosos no reclamaron la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, sino la omisión de las autoridades responsables de emitir los ordenamiento legales y planes que les impone dictar dicha ley.

Tampoco se actualiza la aludida cuarta causa de improcedencia argumentada con base en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, al estimar que en conformidad con el principio de relatividad de las sentencias no se pueden dar efectos generales a un concesión de amparo.

No se actualiza dicha causa de improcedencia porque el posible beneficio de una concesión de amparo aunque no sea solamente para los quejosos, sino para la sociedad en general, no implica que tengan un interés simple, sino legítimo como se evidenció, pues como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, es posible acceder al juicio de amparo para obtener la protección de un interés legítimo que concierna a todo un grupo, categoría o clase en conjunto, máxime cuando el interés legítimo

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

tiene como nota distintiva su indivisibilidad, es decir, que no puede segmentarse.

De ahí que, si en la defensa de un interés legítimo, la afectación trasciende de la esfera jurídica individual de quien promovió un juicio de amparo, sería inadmisible suponer que por esa cuestión se niegue la procedencia del medio de control constitucional.

Por el contrario, se debe maximizar tanto el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, como el principio de supremacía constitucional, máxime cuando en el caso, la eventual concesión de amparo sí le reportaría a los quejosos un beneficio determinado, actual y cierto, a saber, la mejora al medio ambiente derivado de las reglas, planes y estrategias que lleguen a decretarse en los ordenamientos legales que aseguran no han emitido las autoridades responsables, para contrarrestar los efectos y prevenir los posibles perjuicios derivados del cambio climático, lo que evidentemente beneficia en la salud y un medio ambiente sano que son derechos de los quejosos y la población en general consagrados en el artículo 4º de la Constitución Federal.

Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia:

> ***"PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. SU REINTERPRETACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011.*** *A partir de la reforma de junio de 2011 al juicio de amparo se amplió el espectro de protección de dicho mecanismo procesal, de tal manera que ahora es*

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

Versión Pública SCJF

posible proteger de mejor forma los derechos fundamentales que tengan una dimensión colectiva y/o difusa. Así, el juicio de amparo que originalmente fue concebido para proteger derechos estrictamente individuales y exclusivos, ahora también puede utilizarse para proteger derechos con una naturaleza más compleja. Por esa razón, recientemente esta Primera Sala ha reconocido la necesidad de reinterpretar el principio de relatividad de las sentencias de amparo, puesto que mantener la interpretación tradicional de dicho principio en muchos casos acabaría frustrando la finalidad sustantiva del juicio de amparo: la protección de todos los derechos fundamentales. Por lo demás, la necesidad de dicha reinterpretación se ha hecho especialmente patente en casos recientes en los que esta Suprema Corte ha analizado violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, puesto que si se mantuviera una interpretación estricta del principio de relatividad, en el sentido de que la concesión del amparo nunca puede suponer algún tipo de beneficio respecto de terceros ajenos al juicio, en la gran mayoría de los casos sería muy complicado proteger este tipo de derechos en el marco del juicio de amparo, teniendo en cuenta que una de sus características más sobresalientes es precisamente su dimensión colectiva y difusa. Con todo, las consideraciones anteriores no significan que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 haya eliminado el principio de relatividad, sino solamente que debe ser reinterpretado. En este orden de ideas, esta Primera Sala entiende que el principio de relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar en las sentencias únicamente los argumentos de las partes -supliéndolos si así procediera- y, en su caso, conceder el amparo sólo para el efecto de que se restituyan los derechos violados de los quejosos, sin que sea relevante para efectos de la procedencia del juicio el hecho de que una sentencia estimatoria eventualmente pudiera traducirse también en alguna ventaja o beneficio para personas que no fueron parte del litigio constitucional. Lo anterior implica que los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

personas que no hayan acudido al juicio de amparo, sin embargo, es perfectamente admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional. ***(Registro digital: 2016425. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 1a. XXI/2018 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, marzo de 2018, Tomo I, página 1101. Tipo: Aislada).”***

Entonces, el principio de relatividad de las sentencias, por regla general, se traduce en que la concesión del amparo no puede suponer algún tipo de beneficio respecto de terceros ajenos al juicio; sin embargo, tal como lo precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es perfectamente admisible que, al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

Así, contrariamente a lo considerado por la autoridad responsable, el hecho de que una posible concesión del amparo eventualmente ocasione un beneficio en la esfera jurídica de terceros ajenos al juicio de amparo, en modo alguno contraviene el principio de relatividad de las sentencias, pues, éste trata sobre efectos benéficos de la concesión extendidos indirectamente incluso a terceros, no sobre afectaciones que tengan que resentir terceros.

La **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** y la **Comisión Intersecretarial de Cambio Climático,** al rendir su

PJF-Versión Pública

informe justificado alegaron las siguientes causas de improcedencia y sobreseimiento:

1. La causa de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al aseverar la inexistencia de los actos que se les reclamaron.

2. La contemplada en el artículo 61, fracción XII, al considerar que los quejosos no tienen interés legítimo.

3. La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, al aseverar que no se formularon conceptos de violación en los que se confronte el acto reclamado con algún precepto de la Constitución Federal que se estime transgredido.

4. La derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, al estimar que en conformidad con el principio de relatividad de las sentencias no se pueden dar efectos generales a un concesión de amparo.

La primera se analizó en el apartado 4.1 y 4.2 del considerando cuarto de la sentencia reclamada, en donde se determinó que sí son ciertos los actos reclamados a la **Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales.** Respecto de la **Comisión Intersecretarial de Cambio Climático** se estableció que no es cierta la omisión de emitir el Reglamento Interno de dicha comisión, así como el conjunto de lineamientos, criterios e

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

indicadores de eficiencia e impacto que guiarán y orientarán la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 100 en relación con el precepto Cuarto Transitorio, de la Ley General de Cambio Climático.

Incluso precisó la a quo que el aludido reglamento puede consultarse en la página oficial de internet de dicha comisión y, por otra parte, especificó que el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, únicamente impone a dicha autoridad y otras, el desarrollar una página de internet que incluya el informe anual detallado de la situación general del País en materia de cambio climático; el informe previsto en la fracción XIII del artículo 47 de dicho ordenamiento legal, así como las acciones realizadas para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático; sin embargo, la omisión de observar dicho precepto 107 no fue reclamada.

La segunda causa de improcedencia planteada se desvirtuó en el considerando sexto de esta sentencia.

No se actualiza la tercera causa de improcedencia alegada en términos del en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, al aseverar que no se formularon conceptos de violación en los que se confronte el acto reclamado con algún precepto de la Constitución Federal que se estime transgredido.

No se actualiza dicha causa porque de la demanda de amparo se aprecia que sí se formularon diversos argumentos en

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

PJF - Versión Pública

el apartado “XV” de dicho documento, titulado precisamente “Los conceptos de violación”; así, si éstos contienen o no los elementos necesarios para emprender el análisis de constitucionalidad planteado con motivo de las omisiones materialmente legislativas reclamadas es una cuestión que habrá de abordarse al estudiar el fondo del asunto.

La aludida cuarta causa de improcedencia argumentada con base en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, al estimar que en conformidad con el principio de relatividad de las sentencias no se pueden dar efectos generales a un concesión de amparo, se estudió y desvirtuó en párrafos precedentes al haberse planteado también por el Presidente de la República.

La **Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,** al rendir su informe justificado alegó las siguientes causas de improcedencia y sobreseimiento:

1. La causa de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al aseverar la inexistencia de los actos que se le reclamaron. La cual reitera en el escrito allegado al presente recurso y presentado ante el juzgado recurrido el dieciséis de junio de dos mil veintidós.

2. La contemplada en el artículo 61, fracción XII, al considerar que los quejosos no tienen interés legítimo. La cual reitera en el escrito allegado al presente recurso y presentado ante el juzgado recurrido el dieciséis de junio de dos mil veintidós.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

3. La prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, al estimar que la demanda de amparo se presentó extemporáneamente fuera de los plazos legales.

La primera se analizó en el apartado 4.1 del considerando cuarto de la sentencia reclamada, en donde se determinó que no es cierto el acto reclamado a la **Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,** consistente en la omisión de emitir el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia e impacto que guiarán y orientarán la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 100 en relación con el precepto Cuarto Transitorio, de la Ley General de Cambio Climático.

Incluso precisó la a quo que el artículo 107 de la Ley General de Cambión Climático, únicamente impone a dicha autoridad y otras, el desarrollar una página de internet que incluya el informe anual detallado de la situación general del País en materia de cambio climático; el informe previsto en la fracción XIII del artículo 47 de dicho ordenamiento legal, así como las acciones realizadas para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático; sin embargo, la omisión de observar dicho precepto 107 no fue reclamada.

La segunda causa de improcedencia planteada se desvirtuó en el considerando sexto de esta sentencia.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:00:00

PJF - Versión Pública

Tampoco se actualiza la tercera causa de improcedencia porque la autoridad no expone ningún argumento de por qué considera se presentó extemporáneamente la demanda, únicamente lo asevera en los siguientes términos:

> *"(…) La demanda de garantías incumple con lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo y* ***omite mencionar Bajo Protesta de decir verdad cuando conocieron los hechos cada uno de los quejosos, a efecto de poder cuantificar el número de días transcurridos*** *desde el conocimiento de dichos hechos, lo que deja a mis representadas en completo estado de indefensión, por lo obscuro de sus peticiones y hace encuadrar su demanda de amparo en las causales de improcedencia prevista en los artículos 61 fracciones XIII y XIV y en el artículo 63, fracción V: (se transcriben)*
>
> *Con ello se acredita que* ***la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea*** *y ha transcurrido en demasía el plazo para la interposición de demanda conforme con los artículos 17, primer párrafo y 18, primer párrafo, de la Ley de Amparo que se señalan a continuación: (se transcriben)"*

Así, contrariamente a lo alegado por la autoridad no existía necesidad de precisar cuándo conocieron de los actos reclamados, pues son de tracto sucesivo, al consistir éstos en omisiones materialmente legislativas y, por ende, el perjuicio que

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

puedan causar se prolonga en el tiempo y se actualiza día con día mientras no cese dicha omisión.

Para verificar que no queda ninguna causa de improcedencia o de sobreseimiento invocada por las autoridades responsables, pendientes de analizar, se elabora la siguiente tabla con base en los datos que obran en el expediente electrónico del juicio de amparo que se revisa, consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE):

Autoridad responsable	Causas de improcedencia	Sentencia del Juzgado de Distrito	Observaciones
Presidente del Consejo de Cambio Climático	No invocó causas de improcedencia.	----------	----------
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	No invocó causas de improcedencia.	----------	----------
Presidente de la República y Secretaría de Medio Ambiente	**Artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo,** por inexistencia de los actos que se les reclaman.	Se analizó en el apartado 4.2 del considerando cuarto, en donde se estableció la certeza de los actos.	No se controvierte.
	Artículo 61, fracción XII, al considerar que los quejosos no tienen interés legítimo.	Se analizó en el considerando quinto y se consideró fundada.	Se desvirtuó en el considerando sexto de esta sentencia.
	Artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, porque la Ley General de Cambio Climático no se reclamó por vicios propios	No se analizó.	Este tribunal abordó su estudio en el considerando octavo de esta sentencia y se desestimó.
	Artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal,	No se analizó.	Este tribunal abordó su estudio en el considerando octavo de esta sentencia y se

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

	porque en conformidad con el principio de relatividad de las sentencias no se pueden dar efectos generales a una concesión de amparo.		desestimó.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Intersecretarial de Cambio Climático	**Artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo,** por inexistencia de los actos que se les reclaman.	Se analizó en los apartados 4.1 y 4.2 del considerando cuarto, en donde se estableció la certeza y la inexistencia de los actos.	No se controvierte.
	Artículo 61, fracción XII, al considerar que los quejosos no tienen interés legítimo.	Se analizó en el considerando quinto y se consideró fundada.	Se desvirtuó en el considerando sexto de esta sentencia.
	Artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, porque no se formularon conceptos de violación en los que se confronte el acto reclamado con algún precepto de la Constitución Federal que se estime transgredido	No se analizó.	Este tribunal abordó su estudio en el considerando octavo de esta sentencia y se desestimó.
	Artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, porque en conformidad con el principio de relatividad de las sentencias no se pueden dar efectos generales a una concesión de amparo.	No se analizó.	Este tribunal abordó su estudio en el considerando octavo de esta sentencia y se desestimó.
Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	**Artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo,** por inexistencia de los actos que se les reclaman.	Se analizó en el apartado 4.1 del considerando cuarto, en donde se estableció la inexistencia de los actos.	No se controvierte.
	Artículo 61, fracción XII, al considerar que los quejosos no tienen interés legítimo.	Se analizó en el considerando quinto y se consideró fundada.	Se desvirtuó en el considerando sexto de esta sentencia.

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

	Artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, al estimar que la demanda se presentó extemporáneamente	No se analizó.	Este tribunal abordó su estudio en el considerando octavo de esta sentencia y se desestimó.

Como se aprecia de los datos asentados en la tabla que antecede, no quedan causas de improcedencia ni de sobreseimiento propuestas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados ni invocadas durante el trámite de este recurso, pendientes de analizar.

Este tribunal tampoco aprecia de oficio que se actualice alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento de las señaladas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo.

DÉCIMO. El análisis de los conceptos de violación en los que se controvierten las omisiones materialmente legislativas que pertenecen a la materia de amparo contra leyes, **se reserva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,** porque se hacen depender del incumplimiento a los artículos 7º, fracciones I, II, III, XII y XXVII, 26, fracción VII, 27, 28, primer párrafo, 33, fracción XV, 44, 57, fracción III, 58, fracciones I y III, 59, fracción I, 60, 61, 66, 67, 68, 109, Tercero Transitorio, fracción I, inciso d), numeral 2, Cuarto Transitorio, de la Ley General de Cambio Climático, 1º, 2º, 9º, 22, 26, 28, 29, párrafo primero y 32 de la Ley de Planeación, es decir, de leyes federales.

El recurso de revisión que nos ocupa debe remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimiento, en

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

Versión Pública

lo que es materia de su competencia, respecto a las omisiones materialmente legislativas que se imputan a las autoridades responsables.

La anterior conclusión obedece a que en los conceptos de violación se controvierten dichas omisiones a partir de leyes federales, respecto de lo cual no existen precedentes obligatorios ni jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de los artículos 222, 223, 225 y 226, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; por tanto, se produce la incompetencia legal de este órgano colegiado para examinarlos en última instancia.

En conformidad con la esfera de competencia que establece el punto Quinto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas, a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito, conforme al cual se delegaron facultades a los tribunales colegiados para que conocieran asuntos de constitucionalidad de leyes; este tribunal se encuentra impedido para resolver el problema de las omisiones materialmente legislativas reclamadas, porque el tema del asunto no está comprendido en las hipótesis que dicho acuerdo prevé en el punto Quinto, fracción I, incisos B), C) y D), según se expone a continuación:

a) No existe causa de improcedencia que este tribunal deba analizar de oficio;

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

b) Las omisiones materialmente legislativas reclamadas no se hacen derivar de ordenamientos locales o reglamentos federales o locales, sino de los artículos 7º, fracciones I, II, III, XII y XXVII, 26, fracción VII, 27, 28, primer párrafo, 33, fracción XV, 44, 57, fracción III, 58, fracciones I y III, 59, fracción I, 60, 61, 66, 67, 68, 109, Tercero Transitorio, fracción I, inciso d), numeral 2, Cuarto Transitorio, de la Ley General de Cambio Climático, 1º, 2º, 9º, 22, 26, 28, 29, párrafo primero y 32 de la Ley de Planeación, es decir, de leyes federales.

c) No existen sobre el tema debatido, precedentes obligatorios ni jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Pleno Regional de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que ejerce su competencia en la jurisdicción de este tribunal.

d) Tampoco existe jurisprudencia de observancia obligatoria sobre lo controvertido, aún pendiente de publicación.

En consecuencia, este tribunal es legalmente incompetente para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Aunado a lo anterior el tema del cambio climático en relación con el interés legítimo en materia ambiental, al ser un fenómeno mundial y de interés en general para toda la sociedad, reviste las características de importancia y trascendencia a fin de que el máximo tribunal del País conozca y, en su caso, emita un criterio

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

de importancia para el orden jurídico nacional, sobre esos aspectos.

Lo anterior es así, porque como se explicó, el fenómeno del cambio climático afecta a todo el mundo, así como a su población y no solamente a los mexicanos, en todas sus áreas de desarrollo y los demás seres vivos del planeta; por ende, a fin de impulsar la acción colectiva e individual para minimizar el impacto del cambio climático, es importante y trascendente establecer las peculiaridades de los supuestos en que los ciudadanos pueden instar el juicio de amparo para participar y proteger el medio ambiente y llegar a una sustentabilidad ecológica, con el consecuente beneficio a la salud de las personas.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 83 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto Segundo, fracción III, inciso a), del Acuerdo 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas, a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito, procede remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales procedentes.

Se destaca que el expediente del juicio de amparo indirecto **1854/2019,** del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que se revisa, se

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

vinculó electrónicamente al presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su consulta, por lo que no se remitió físicamente por la titular de dicho órgano jurisdiccional.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 81, 84, 93 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se

R E S U E L V E :

PRIMERO. QUEDA INTOCADO EL SOBRESEIMIENTO decretado en el punto 4.1 del considerando cuarto de la sentencia recurrida.

SEGUNDO. En la materia de la revisión competencia de este tribunal, **SE REVOCA** la sentencia recurrida, por las razones precisadas en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia.

TERCERO. SE ORDENA REMITIR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, los autos del toca **R.A. 317/2022,** por las razones anotadas en el considerando décimo de esta sentencia.

Notifíquese; y personalmente a la quejosa; al juzgado de origen y a la **Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con sendos testimonios de la presente resolución, además, por vía electrónica a esta última, conforme a los lineamientos establecidos; y en su oportunidad archívese el toca y, regístrese

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PJF - Versión Pública

la presente ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados; Presidente Abel Méndez Corona, Ricardo Olvera García y Cynthia Olmedo Martínez (Ponente), Secretaria en Funciones de Magistrada, designada por oficio **SEADS/1756/2023,** suscrito por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en sustitución del Magistrado Francisco García Sandoval, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés; lo anterior, con fundamento en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de la Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30 y 86, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Firman los Magistrados y la Secretaria en funciones de Magistrada, integrantes de este Órgano Jurisdiccional con el Secretario de Tribunal que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE:

ABEL MÉNDEZ CORONA

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SECRETARIA EN FUNCIONES DE MAGISTRADA Y PONENTE:

CYNTHIA OLMEDO MARTÍNEZ

MAGISTRADO:

RICARDO OLVERA GARCÍA

SECRETARIO DE TRIBUNAL:

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS

ISMAEL HINOJOSA CUEVAS
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5
26/05/24 17:30:00

El secretario Ismael Hinojosa Cuevas certifica que la presente foja corresponde a la sentencia dictada por este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el **veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés**, en el expediente **R.A. 317/2022**, y el dos de octubre de dos mil veintitrés quedó autorizado y firmado el **engrose** de la sentencia, dentro del término que establece el artículo 184 de la Ley de Amparo. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.

En la misma fecha se generan los oficios **12595** y **12596** dirigidos a las autoridades correspondientes. Doy fe.

IHC/jehr

PJF Versión Pública



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
63853303_0061000030374942008.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	ISMAEL HINOJOSA CUEVAS	**Validez:**	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.f5	**Revocación:**	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/10/23 21:57:54 - 02/10/23 15:57:54	**Status:**	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	7f 84 44 f9 c5 3c 0c ba 54 3b ef 73 d8 6e 50 dc 27 83 dd 58 6c 44 53 41 83 79 f2 e7 a9 72 32 fb 17 da f0 cc cb 1b f6 5b b2 75 0c 86 83 02 97 5a 7a 47 64 cd 96 18 fe 4a 75 87 d0 9c 34 83 23 31 44 c1 11 bf e3 03 da 04 1e e0 5b 5f e0 b1 de 65 be 6a 4b 3b c5 40 df c7 97 62 ef 6e 0f 71 df 79 f7 f0 78 bb 6f 58 b3 7a 07 5c ea f2 c4 3e 11 2b 95 90 9c 84 ea e7 60 b9 ba b5 f5 35 c8 90 c0 52 30 42 bc 09 a0 e9 a3 a3 ac c1 bc 57 e4 70 60 5d 39 49 c6 df cd 9a 72 13 24 5f 05 d1 41 15 34 5f f4 97 44 06 d7 69 7a 2d 6b 9d 3e bc 10 2b 0c f1 34 ee ce ce e0 12 01 7d b7 23 f6 56 4f 01 13 d4 5a b7 eb 4c 19 f9 06 ea a6 08 2d 80 9a 5c ea 9e 06 3c 09 9c bc 99 48 d6 00 28 e0 71 e9 c9 53 70 fb d6 d4 3a ef d8 37 1f f6 be 40 73 19 2a 9b 78 58 70 4e 43 44 38 b0 27 4a 30 dc ae 77 f6 19 51			

OCSP	
Fecha: (UTC / CDMX)	02/10/23 21:57:53 - 02/10/23 15:57:53
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP	
Fecha : (UTC / CDMX)	02/10/23 21:57:54 - 02/10/23 15:57:54
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	49103800
Datos estampillados:	8ed9csmsjbkKwchdar6BvuzbTuY=

PJF Versión Pública



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ABEL MÉNDEZ CORONA	**Validez:**	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d8.8f	**Revocación:**	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/10/23 22:01:06 - 02/10/23 16:01:06	**Status:**	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	20 fe bf 49 14 4b 04 63 22 d0 fc 94 ea 17 5e fa d0 bf 7c 65 3b c3 2f a5 bd b3 8c bc d0 23 9b 6f f3 8b f8 13 03 a2 02 b9 a6 1e b0 e7 2c 8c 65 2b cd 7b 94 ec 4e bf bf 4d 0e 90 59 82 e1 65 2b d5 56 cd 07 de 65 b9 4b 45 a7 8b c4 a8 09 26 3f a2 9f 8e 03 57 cc 62 ad 2f b6 52 ba 57 e0 32 25 8f 66 c1 41 ae 72 da 91 b5 ab 53 fd 8b d9 c2 20 4e cb 94 57 d7 2f b6 06 21 ab 7d c5 a8 c0 a8 b9 f0 5b c3 ba a7 0b e5 4c f8 f0 c3 8e e3 49 25 96 96 13 68 3e c3 be 71 51 42 97 4a 92 84 db 9b ca e8 5f 60 e6 94 22 ec 8c 1a dc 77 07 5b 63 2f 68 d7 a1 ac 85 19 2d 48 70 1c d8 db 52 76 26 d0 68 ff 0d 2d e3 66 65 57 e1 01 82 98 59 bd 5a a7 dc 7f ec 6f bd cd f6 81 f3 51 92 1a 0d 6a 16 7f 93 6d c0 26 14 bb 03 80 0d 2e cb 00 e4 e3 21 df eb 69 96 08 cf 0b 21 f4 19 3a f1 8e 51 c3 b6 4c 9b b3			

OCSP	
Fecha: (UTC / CDMX)	02/10/23 22:01:06 - 02/10/23 16:01:06
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP	
Fecha : (UTC / CDMX)	02/10/23 22:01:06 - 02/10/23 16:01:06
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	49105983
Datos estampillados:	3Beue3E8jbMAFFy6VEn7nCAg9+c=

PJF - Versión Pública

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Ricardo Olvera García	**Validez:**	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.6e	**Revocación:**	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/10/23 22:01:52 - 02/10/23 16:01:52	**Status:**	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	53 3b 39 13 ea 62 8b 20 cf b8 4d b9 7e c3 95 1f f2 b1 41 23 b3 bc 7a b1 8c 2e 81 c4 2e f4 0c 4e bd 26 44 2e 56 6d 3e fd 11 47 e6 f0 6b 88 97 d1 c2 16 7f a7 18 f8 4d 94 1d 01 7c 77 81 54 b6 4c 1a 37 31 b1 1f a3 7a 41 57 0b 3a 47 af f1 99 f5 5f 4a 1b 47 6f 71 6e 9a 6e 28 cf ec c8 db ac 19 0a 60 57 9a 4c f6 56 b2 62 73 20 07 fe 8b 54 6f f9 6f ea d9 1c 91 31 5c d3 52 c0 cc 96 d8 b3 90 57 d9 a8 ee 0f 63 82 a5 1c 32 10 8d 90 18 22 d6 fb ea ca f8 a5 d1 85 17 15 5e 42 66 73 84 ae 69 96 7e fa 1d 75 fa 7a a8 3a 58 f5 81 51 f6 e3 e4 26 0f 48 67 16 af 3b ca 1f 1e 52 26 23 6f c2 3f d9 a8 77 28 1b 6b a3 bf e1 99 8b da a2 b2 a8 90 23 b3 38 4b 81 12 2d a9 91 6d f9 02 0c f3 14 c5 c7 df e9 c1 16 1f 8f 87 ab 72 16 a3 78 9f 99 42 3c 05 a6 5d 13 5f bf ea a9 59 b1 00 c3 a1 22 42			

OCSP	
Fecha: (UTC / CDMX)	02/10/23 22:01:52 - 02/10/23 16:01:52
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP	
Fecha : (UTC / CDMX)	02/10/23 22:01:52 - 02/10/23 16:01:52
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	49106730
Datos estampillados:	spR+X5ehoQFYz+GXYUq1vA6+50o=

PJF - Versión Pública

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	CYNTHIA OLMEDO MARTÍNEZ	**Validez:**	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.6b	**Revocación:**	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/10/23 22:02:19 - 02/10/23 16:02:19	**Status:**	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	28 9f ea d3 3d 68 f5 55 7f df c6 2f b5 c1 eb 6c a6 e0 97 6f ff a9 48 00 87 c6 79 77 38 b9 29 34 26 43 33 07 11 2e 5a 01 32 55 43 a0 a3 7d 82 aa 2a 06 ca e6 0e 58 ae 61 21 91 8d c1 f7 74 92 cc df cc 2f ff 51 52 29 74 12 35 6f 5d c8 8c 6c 76 9e 93 41 f3 23 56 f6 a5 5b 20 08 94 98 4f b7 60 24 65 7e 50 14 e8 de be 70 24 55 b7 56 f5 fb c8 09 41 c2 0a 9f b0 1b 1f f0 41 14 fe 73 6f ff e7 d0 60 38 5c 14 ed 83 69 69 2b 27 a9 08 04 c9 0d 67 c9 f9 7c 8c 1f 77 16 8f 5c 1f 7c a8 2f e4 a2 66 5c fb 9a 4f 50 14 a2 84 08 8a 52 9e 10 eb f1 6c 14 42 34 cc 16 b6 11 c7 85 19 45 f3 77 fd 62 1e 91 2b 97 fa 97 f8 55 11 3e 80 39 c5 80 9e bc 3e b1 da bf 00 5f 93 fe 22 d5 4b 86 69 2f 30 21 79 7c f9 29 33 66 34 06 b5 eb e4 9f bb 22 67 e2 38 87 0e 1e 94 15 cd 74 a5 93 a6 1b de f4 d0 d4			

OCSP	
Fecha: (UTC / CDMX)	02/10/23 22:02:19 - 02/10/23 16:02:19
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP	
Fecha : (UTC / CDMX)	02/10/23 22:02:19 - 02/10/23 16:02:19
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	49107133
Datos estampillados:	Tzvaah0p4bAHSZtrGj+abm2m9rU=

PJF - Versión Pública

El dos de octubre de dos mil veintitres, el licenciado Ismael Hinojosa Cuevas, Secretario(a), con adscripción en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.

PJF - Versión Pública